

الاختصاص والرمز : المعلوماتية: - فرع البرمجيات(1009) - فرع الأنظمة والشبكات (1109) المعدل : (6)

المادة : القانون

المستندات المسموح بها : لا شيء

المدة : ساعة ونصف

(4علامات)

I - عالج إلزامياً المسألة القانونية التالية:

"زياد" البالغ من العمر ستة عشر عاماً من مستخدمي شبكة الإنترنت، وقد أبرم عقداً مع إحدى الشركات العاملة على الشبكة والتي تتعاطى بيع المعدات الرياضية. وقد قامت الشركة بإرسال المعدات المطلوبة إلى زياد بعدما قبضت ثمنها بطريقة الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقة الائتمانية. ولكنه تبين فيما بعد أن زياد سرق بطاقة ائتمان ذويه وأجرى العقد. حاول الأهل الاتصال من العقد متذرعين بأنه لا يجوز لابنهم القاصر القيام بهذا العمل، وبأنه كان من الأولى على الشركة التأكد من هوية الزبون قبل إتمام العقد.

أ- هل يعتبر هذا العمل قانونياً؟

ب- وهل يمكن للشركة أن تلزم الفريق الثاني قانونياً بالصفقة، استناداً إلى العقد المجري عن بُعد بواسطة شبكة الانترنت؟ كيف ذلك؟

(4علامات/سؤال)

II - اختر سؤالين من كل مجموعة:

(المجموعة الأولى)

السؤال الأول: عرّف كل من:

أ- الويب العالمي ب- بنك المعلومات ج- التشويش على الإنترنت د- عنوان البريد الإلكتروني

السؤال الثاني: أجب بصح أم خطأ مبرراً الجواب:

أ- إن إفشاء المفتاح السري لا يعتبر فعلاً جرمياً.

ب- يمكن الرجوع عن العرض في الإنترنت طالما أنه لم يقترن بالقبول وقت حصول الرجوع.

ج- للمستهلك أن يتراجع عن العقد المبرم عن بُعد بواسطة الإنترنت في مهلة 15 يوماً.

د- إن العقود الجارية في شبكة الإنترنت هي من العقود الرضائية.

السؤال الثالث:

ما هو مفهوم العرض على الإنترنت؟ وما هي شروطه الشكلية؟ وأثره؟ وهل يمكن الرجوع عنه؟

(المجموعة الثانية)

السؤال الأول:

أ- عرّف جريمة التخريب لبرامج المعلوماتية، وما هي أركانها والعقوبة المترتبة عليها؟ (باختصار)

ب- هل تعتبر الدعاية على الإنترنت ملزمة كالعرض؟ اشرح ذلك.

السؤال الثاني:

أ- تحدث عن الدفع الإلكتروني عن بُعد بواسطة شبكة الإنترنت بطريقة الدفع المباشر عبر الاستعانة بوسيط.

ب- إلى أي مدى يجوز التراجع عن الدفع في حال استخدام بطاقة الائتمان أو البطاقة المصرفية؟

السؤال الثالث:

تحدث عن أصول وقواعد الاعتراض على الدفع بالبطاقة.

I – TRAITER OBLIGATOIREMENT LE POINT DE DROIT SUIVANT :

Ziad, âgé de 16 ans, est un internaute qui conclut un contrat à distance avec une société vendant sur Internet du matériel sportif. La société expédia le matériel à **Ziad** après avoir encaissé le prix par paiement électronique utilisant la carte de crédit. Mais il s'est avéré par la suite que **Ziad** avait volé la carte de crédit de ses parents et conclu le contrat. Les parents ont refusé le contrat sous prétexte que leur fils mineur ne peut pas effectuer un acte pareil et qu'il fallait à la société de s'assurer de l'identité du client avant l'exécution du contrat.

- Cet acte est-il considéré comme légal?
- La société pourra obliger légalement la deuxième partie sur cette opération, en se basant sur le contrat établi par Internet? Comment ceci?

II – CHOISIR ET TRAITER SEULEMENT DEUX QUESTIONS DE CHACUN DES GROUPES SUIVANTS :

Groupe I

1) Définir les expressions suivantes :

- Web (Toile d'araignée)
- Base de données (Banque de données)
- Brouillage
- Adresse électronique

2) Répondre par VRAI ou FAUX et justifier votre réponse.

- La révélation du mot de passe n'est pas considérée comme un crime.
 - L'offre sur Internet est révocable tant qu'il n'y a pas eu d'acceptation.
 - Le consommateur pourra revenir sur un contrat conclu sur Internet dans un délai de 15 jours.
 - Les contrats établis sur Internet sont des contrats consensuels.
- 3) Qu'est-ce que l'offre sur Internet? Quelles sont ses conditions de forme et ses conséquences? Est-elle irrévocable?**

Groupe II

1)

- Qu'est-ce que le crime en tant que piraterie de logiciel informatique? Quels sont ses constituants et les sanctions résultantes?
- La publicité sur Internet est-elle obligatoire comme l'offre? Expliquer.

2)

- Présenter le mode de paiement électronique direct sur Internet au moyen d'un intermédiaire.
 - À quel point est-il possible de refuser un paiement dans le cas d'utilisation de carte de crédit ou de carte bancaire?
- 3) Présenter brièvement les formalités et les conditions d'opposition au paiement par la carte.**

4 pts

4 pts / question

I – TREAT OBLIGATORY THE FOLLOWING CASE OF LAW:

Ziad, aged 16, is an Internet user who made at distance a contract with a company selling on Internet sports equipment. The company shipped equipment to **Ziad** after receiving price by electronic payment using credit card. But after, it proved that **Ziad** had stolen the credit card of his parents and concluded contract. The parents have refused the contract using as an excuse that their minor son can not perform such an act and that the company verify the identity of customer before contract execution.

- Is this act considered legal?
- Can the company legally obligate the second part of this transaction, based on the contract drawn up by Internet? How?

II – CHOOSE AND TREAT ONLY TWO QUESTIONS OF EACH OF FOLLOWING GROUPS:

Group I

1) Define the following expressions :

- Web
- Database
- Interference
- E-mail

2) Answer by TRUE or FALSE and justify your answer.

- Revelation of password is not considered as a crime.
- The offer on Internet is revocable as there has been no acceptance.
- The consumer will revert to a contract concluded on Internet within 15 days.
- Contracts established on Internet are consensual contracts.

3) What is offer on Internet? What are its form conditions and its consequences? Is it irrevocable?

Group II

1)

- What is the crime as hacker of computer software? What are its constituents and resulting sanctions?
- Internet advertising is mandatory as offer? Explain.

2)

- Present direct e-Wallet mode on Internet through an intermediary.
 - At what point it is possible to refuse payment in case of using credit card or bank card?
- 3) Present in brief formalities and conditions to stop payment by card.**